

Term Sheet Type

EGREENCITY'S SAS — Tour de financement Seed 2026

Document non engageant. Les présents termes ne constituent qu'une base de discussion entre EGREENCITY'S SAS et l'investisseur potentiel. Seul un pacte d'actionnaires signé entre les parties après due diligence aura valeur juridique contraignante.

I. Parties

| Partie | Identité | — | --- | --- | — | **Société (Émetteur)** | EGREENCITY'S SAS — RCS Cayenne 878 682 854 — Représentée par Loïc Yves LUDOSKY, Président | — | **Fondateurs** | Loïc Yves LUDOSKY (175 actions) — Patrice Claude LUDOSKY (75 actions) | — | **Investisseur(s)** | |

II. Caractéristiques de l'opération

| Paramètre | Valeur | — | --- | --- | — | Nature de l'opération | Augmentation de capital en numéraire | — | Type de titres émis | Actions ordinaires | — | Nominal par action | 1 EUR | — | **Valorisation pré-money** | **1 500 000 EUR** | — | Montant total levé | 800 000 EUR | — | Valorisation post-money | 2 300 000 EUR | — | Nombre d'actions nouvelles à émettre | À calculer selon souscription | — | Prime d'émission | À déterminer selon valorisation finale | — | Date prévue de closing | T+90 à T+120 jours suivant signature term sheet |

Souscription proposée par l'investisseur

| Paramètre | Valeur | — | --- | --- | — | Montant souscrit (ticket) | EUR | — | % du capital post-money correspondant | % | — | Nombre d'actions à attribuer | | — | Prix unitaire par action | EUR |

III. Conditions suspensives

Le closing est subordonné à la réalisation, à la satisfaction de l'investisseur, des conditions suivantes :

1. **Due diligence financière, juridique, fiscale et opérationnelle** réalisée par l'investisseur ou ses conseils, sans révélation de fait substantiel inconnu défavorable

2. **Confirmation de la subvention ADVENIR** par l'AVERE-France (montant 37 200 EUR confirmé)
3. **Signature d'au moins 3 conventions de domaine public** avec des communes guyanaises
4. **Ouverture d'un compte bancaire professionnel dédié** au tour de financement
5. **Engagement de non-concurrence** de la part des fondateurs (durée 5 ans, périmètre Guyane + Antilles)
6. **Pacte d'actionnaires signé** entre tous les actionnaires
7. **Statuts mis à jour** intégrant les clauses du pacte
8. **Approbation du comité d'investissement** de l'investisseur lead

IV. Droits financiers

IV.1 Préférence à la liquidation

Préférence 1x non-participating preferred : en cas de liquidation, cession de la société, fusion, ou tout événement de liquidité, les investisseurs récupèrent en priorité **un montant équivalent à leur apport** (et non multiplié), avant toute distribution aux fondateurs.

Si la valorisation de sortie est supérieure à la préférence + valeur des actions ordinaires, les investisseurs choisissent la voie la plus avantageuse (préférence OU conversion en actions ordinaires).

IV.2 Anti-dilution

Clause weighted-average broad-based : protection contre les dilutions ultérieures à un prix par action inférieur à celui souscrit. Le prix de conversion des actions investisseurs est ajusté selon la formule :

$$NCP = OCP \times (A + B) / (A + C)$$

Où :

- NCP = New Conversion Price
- OCP = Old Conversion Price
- A = nombre d'actions en circulation avant la nouvelle émission
- B = nombre d'actions qu'aurait théoriquement émises l'opération aux conditions OCP
- C = nombre d'actions effectivement émises

IV.3 Droits aux dividendes

- Aucun dividende prévu pendant 5 ans (réinvestissement du résultat dans la croissance)
- Au-delà : droit aux dividendes au prorata du capital détenu, distribués au libre choix de l'AG

V. Droits politiques et gouvernance

V.1 Conseil stratégique

Création d'un **Conseil Stratégique** composé de :

- 2 sièges fondateurs (Loïc et Patrice LUDOSKY)
- 1 siège Lead Investor (de droit pour le plus gros ticket)
- 1 siège Co-Lead Investor (réservé pour ticket > 200 k€)
- 1 siège Conseil Indépendant (nommé par accord)

Réunions trimestrielles minimum. Tout investisseur souscrivant > 100 k€ a droit à participer en observateur (sans vote).

V.2 Réserves de matières (matters reserved)

Les décisions suivantes nécessitent l'accord du Conseil Stratégique à la majorité simple, incluant **au moins une voix investisseur** :

1. Approbation du **budget annuel** et du business plan
2. **Modifications statutaires**
3. **Distribution de dividendes**
4. **Levée de fonds** ultérieure > 200 k€
5. **Cession ou acquisition** d'actifs > 100 k€
6. **Recrutement** ou licenciement de cadres dirigeants > 50 k€/an
7. **Changement de mandataires sociaux** (Président, DG)
8. **Engagements de plus de 250 k€** ou de plus de 5 ans (location, partenariat)
9. **Souscription d'emprunts** > 100 k€
10. **Cession ou liquidation** de la société

V.3 Information

Les investisseurs ont accès à :

- **Reporting mensuel** : tableau de bord opérationnel (PDC opérationnels, contrats LOA, sessions, revenus, trésorerie)
- **Reporting trimestriel** : compte de résultat, bilan, point stratégique
- **Reporting annuel** : comptes audités + plan N+1
- **Accès permanent** à la data room digitale

VI. Droits de sortie

VI.1 Drag-along (entraînement)

Si **les fondateurs et l'investisseur lead** s'accordent pour céder 100 % du capital à un acquéreur tiers, **tous les autres actionnaires sont obligés de céder** leurs actions au même prix et dans les mêmes conditions.

Conditions cumulatives :

- Vote favorable du Conseil Stratégique à la majorité qualifiée (75 %)
- Prix de cession équivalent ou supérieur à la valorisation pré-money initiale ajustée d'un taux de rentabilité minimum de 12 % par an

VI.2 Tag-along (sortie conjointe)

Si l'un des **fondateurs ou l'investisseur lead** souhaite céder ses actions à un tiers, **les autres actionnaires ont le droit de céder leurs actions** au même prix et conditions, au prorata.

VI.3 Droit de préemption

Toute cession d'actions par un actionnaire à un tiers est précédée d'une **proposition de rachat** aux actionnaires existants, qui disposent de **45 jours** pour exercer leur droit de préemption.

VI.4 Engagement de sortie organisée

Le Conseil Stratégique s'engage à étudier et préparer une **sortie organisée** (cession industrielle ou cession à un fonds) à partir de **l'An 5** post-closing, avec un mandat de présentation aux acquéreurs potentiels.

VII. Engagements des fondateurs

Les fondateurs (Loïc et Patrice LUDOSKY) s'engagent envers la Société et les investisseurs :

1. **Engagement de présence** : engagement à temps plein pendant 4 ans minimum (vesting)
2. **Non-concurrence** : pendant la durée de leur mandat et 2 ans après leur départ, sur le périmètre Guyane française et Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe)
3. **Non-débauchage** : pendant 2 ans après leur départ
4. **Cession encadrée des actions fondateurs** : interdiction de céder leurs actions sans accord du Conseil Stratégique pendant 4 ans
5. **Loyauté commerciale** : interdiction de capter à titre personnel les opportunités d'affaires de la Société
6. **Vesting accéléré** : en cas de cession de la Société, le vesting est accéléré à 100 %
7. **Vesting cliff 12 mois** : si l'un des fondateurs quitte la Société avant 12 mois, ses actions BSA non encore acquises sont annulées
8. **BSA fondateurs** : émis à titre incitatif sur 4 ans (vesting trimestriel après le cliff de 12 mois)

VIII. Engagements de la Société

La Société s'engage envers les investisseurs :

1. **Audit annuel** par un cabinet indépendant à partir de l'An 2
2. **Souscription d'une assurance Dirigeants & Mandataires sociaux (D&O)** — montant garantie min. 500 k€
3. **Souscription d'une assurance Cyber** dédiée à l'infrastructure de recharge — montant garantie min. 250 k€
4. **Mise en place d'un Pool BSPCE Salariés** (max 5 % du capital post-closing) à arrêter au Conseil Stratégique
5. **Reporting financier et opérationnel** strict (cf. section V.3)
6. **Confidentialité** des données investisseurs et clients
7. **Conformité réglementaire** RGPD, ARS, CNIL, AFNOR

IX. Frais et confidentialité

IX.1 Frais

- Les **frais de structuration de l'opération** (juridique, comptable, conseil) sont à la charge de la Société, dans la limite de **40 000 EUR**.
- Au-delà de ce plafond, les coûts excédentaires sont supportés par l'investisseur lead, sauf accord contraire.
- Les **frais propres à chaque investisseur** (conseil personnel, due diligence interne) restent à sa charge.

IX.2 Confidentialité

Les parties s'engagent à la confidentialité totale sur le contenu des présentes négociations et sur les informations échangées dans le cadre de la due diligence. Cet engagement est valable **pendant 5 ans** à compter de la signature du présent term sheet, qu'il aboutisse à un closing ou non.

IX.3 Exclusivité

À compter de la signature du présent term sheet par les parties et pendant **60 jours**, la Société s'engage à ne pas négocier avec d'autres investisseurs sur des termes substantiellement différents, sans accord préalable de l'investisseur lead.

X. Loi et juridiction

Le présent term sheet est régi par le **droit français**. Tout litige sera soumis à la compétence exclusive du **Tribunal de Commerce de Cayenne**.

XI. Signatures

| Pour la Société EGREENCITY'S SAS | Pour l'Investisseur | — |---|---| — | Nom : Loïc Yves LUDOSKY
| Nom : | — | Qualité : Président | Qualité : | — | Date : ____ / ____
/ 2026 | Date : ____ / ____ / 2026 | — | Signature : | Signature : |

Annexe — Lexique

| Terme | Définition | — |---|---| — | **BSA** | Bon de Souscription d'Actions — option d'acquérir des actions à un prix fixé | — | **BSPCE** | Bon de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise — outil d'incitation salariés | — | **Drag-along** | Clause permettant à la majorité d'entraîner la minorité dans une cession | — | **Due diligence** | Audit complet par les conseils de l'investisseur | — | **Liquidation préférentielle** | Priorité de remboursement en cas de sortie | — | **Pacte d'actionnaires** | Convention privée encadrant les relations entre actionnaires | — | **Tag-along** | Clause permettant à la minorité de suivre la majorité dans une cession | — | **Vesting** | Acquisition progressive des actions d'un fondateur ou salarié | — | **Weighted-average ratchet** | Méthode de protection anti-dilution proportionnée |

Term Sheet Type — EGREENCITY'S — Mai 2026 — Document de négociation non engageant